Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Vara Única da Comarca de Tabira

R CEL. ZUZA BARROS, 2514, Forum José Veríssimo Monteiro, Centro, TABIRA - PE - CEP: 56780-000 - F:(87) 38473925

Processo nº 0000437-49.2022.8.17.3420

AUTOR(A): EDILEUZA PEREIRA DE LIMA ALVES

RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PGE - 3ª PROCURADORIA REGIONAL - ARCOVERDE

**SENTENÇA** – COM FORÇA DE MANDADO

Vistos e examinados os autos.

EDILEUZA PEREIRA DE LIMA ALVES, qualificada na petição inicial, propôs, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, a presente Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela antecipada, em face do ESTADO DE PERNAMBUCO, com o fito de obter medicamento de uso contínuo, para tratamento de enfermidade que a acomete. Em síntese, a autora alega ser portadora de DIABETES MELITOS TIPO II (CID: E11.2), sendo indicado o tratamento com o uso do fármaco DAPAGLIFOZINA 10MG, conforme laudo médico acostado. Afirma não possuir condições financeiras para adquiri-lo, e que o medicamento é fornecido gratuitamente pelo SUS, no entanto foi negado a paciente sob o argumento de que "esse medicamento não atende a faixa etária do paciente". Ao final, requereu a concessão da tutela antecipada, para compelir o réu ao fornecimento do remédio DAPAGLIFOZINA, conforme prescrição médica. Juntou documentos.

Concedida a justiça gratuita (ID 105808239), foi juntada Nota Técnica Farmacêutica nº 77138, emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário de Pernambuco - NAT-JUS/PE (ID 107322780).

Foi deferida a tutela de urgência (ID 120286761).

Citado, o Réu apresentou contestação (ID 122967826), no mérito, alegou, em síntese, ausência de laudo médico circunstanciado acerca da imprescindibilidade do medicamento em detrimento terapêutico do SUS, tecendo argumentos acerca do direito à saúde como sendo direito social, alertando ainda acerca do princípio da separação dos poderes. Ao final, requereu a improcedência do pedido ou, em caso de procedência, que a obrigação seja estabelecida desvinculada de qualquer marca e que a entrega da medicação seja condicionada à apresentação periódica à SES de receita médica atualizada.

Bloqueios via SISBAJUD de quantias necessárias à aquisição do fármaco na rede privada, diante da ausência de cumprimento da decisão antecipatória pelo réu (ID 135809583).

Não houve réplica e, intimadas as partes acerca da necessidade, pertinência e utilidade da dilação probatória, a parte requerida pugnou na contestação pela produção de prova genérica e requereu a notificação do médico da demandante para esclarecimentos (ID 122967826), enquanto a parte autora requereu produção de prova pericial ou prova técnica simplificada (ID 159720256).

Consta Laudo Médico circunstanciado apresentado pelo médico da demandante (ID 80872090).

Em petição (ID 178558301) o Estado de Pernambuco requer a intimação da autora para apresentar três orçamentos atualizados do fármaco indicado e dois contatos de telefone para fins de cumprimento através de depósito judicial, por se tratar de medicamento de baixo custo.

Intimada para cumprir com o requerido pela parte demandada, a parte juntou petição e orçamentos.

É o relatório. **Passo a fundamentar e, ao final, decido**.

O pedido comporta julgamento antecipado, ao teor do art. 355, I, do CPC, prescindindo, pois, de dilação probatória em audiência de instrução e julgamento. Isto porque, ainda que a matéria verse sobre questões de direito e de fato, a prova documental pré-constituída é suficiente à solução do litígio, não postulando as partes a produção de outras provas.

A proteção jurídica à saúde está alçada ao nível constitucional, explicitada na obrigatoriedade da formulação de políticas para a manutenção preventiva da saúde dos cidadãos, bem assim na execução de ações e serviços que atendam a demanda de tratamentos curativos com utilização dos meios tecnológicos disponíveis.

Sendo a saúde um bem essencial, correlacionado com a preservação do bem maior, a vida, deve o Estado promover a sua efetividade, adotando diretrizes conforme dispõe o art. 198 da Constituição Federal. Por isso, o Sistema Único de Saúde (SUS), financiado por toda a sociedade, deve executar a assistência técnica à saúde, idealizado que foi para a prestação de serviço universalizado, suficiente e eficiente.

Nessa esteira o Colendo Tribunal de Justiça de Pernambuco, editou a sumula 18, que referenda o dever do Estado em fornecer a medicação aos considerados carente o que se vislumbra no caso em tela.

> **SÚMULA 18.** *É dever do estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial.*

Conforme documentos trazidos com a inicial e laudo circunstanciado (ID 181702197), dúvidas não há quanto à prescrição do medicamento pleiteado como recurso capaz de beneficiar a autora, não devendo o Judiciário adentrar no mérito da prescrição médica, pois o médico é o profissional capacitado a prescrever a medicação que achar correta, respondendo, inclusive, por ilegalidades e desvios que cometer quando no exercício de suas funções.

Ressalto, ainda mais, o laudo e o receituário expedidos por médico especializado, os quais revelam que o paciente necessita do uso do medicamento, como fármaco capaz de beneficiar o seu estágio clínico.

Diante do exposto, confirmo os efeitos da tutela provisória de urgência, tornando-a definitiva, e julgo PROCEDENTE o pedido para determinar que o ESTADO DE PERNAMBUCO forneça à autora EDILEUZA PEREIRA DE LIMA o medicamento DAPAGLIFLOZINA, na dosagem e pelo tempo necessário ao tratamento, nos termos do laudo médico, pelo que **extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil**. Tal fornecimento fica condicionado, porém, a apresentação de prescrição médica atualizada, a cada 6 (seis) meses, que comprove a necessidade da manutenção do tratamento, independentemente de ser ou não, o profissional médico, integrante dos quadros do SUS, devendo ser, no entanto, médico especialista na área correspondente.

Com relação ao pedido do Estado com relação ao fornecimento de orçamentos e informação de contato telefônico da autora, observa-se que foi cumprido ID 197566018. Intime-se o Estado para as providências devidas.

Sem custas, considerando que o demandado é o próprio credor do tributo.

Condeno o Estado Réu ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos art. 85, § 4º, III, do CPC.

Ressalto que, não obstante o teor do Enunciado nº 421 da Súmula da jurisprudência do STJ, editada em 2010, o eg. STF, em julgamento realizado pelo Plenário em 30.06.2017, por unanimidade de votos, entendeu que, após o advento das ECs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, passou a ser permitida a condenação do ente federativo em honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, diante de autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Instituição. Confira-se o precedente firmado pela Suprema Corte:

> Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório. 6.

**Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014**. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa.
(STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017, Acórdão Eletrônico DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017).

A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do CPC.

Havendo interposição de apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao eg. TJ-PE, independentemente de juízo de admissibilidade, nos moldes do artigo 1.010, § 3º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Tabira, data da certificação digital.

**João Paulo dos Santos Lima**
**Juiz Substituto**

Assinado eletronicamente por: JOAO PAULO DOS SANTOS LIMA
19/03/2025 11:00:25
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 198225316

25031911002530200000193156064

IMPRIMIR GERAR PDF